

Legislação

Diploma - Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro

Estado: vigente

Resumo: Orçamento do Estado para 2011.

Publicação: Diário da República n.º 253/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-12-31, páginas 6122-(2) a 6122-(322)

Legislação associada: - [Portaria n.º 121/2011, de 30/03](#), alteradas pelas Portarias n.º [77/2012, de 26/03](#), [n.º 64/2014, de 12/03](#), [n.º 176-A/2015, de 12/06](#) e [n.º 165-A/2016, de 14/06](#)

Histórico de alterações: - [Art.º 182.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30/12](#), [Art.º 252.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31/12](#), [Art.º 226.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12](#), [Art.ºs 235.º e 236.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12](#), [Art.º 185.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30/03](#), [Art.º 238.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12](#), [Art.º 279.º da Lei n.º 114/2017, de 29/12](#), [Art.º 311.º da Lei n.º 71/2018, de 31/12](#), [Art.º 373 da Lei n.º 2/2020 de 31/03](#), [Artigo 409.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31/12](#), [Lei n.º 99/2021, de 31/12](#), [Lei n.º 24-D/2022, de 30/12](#), [Lei n.º 82/2023, de 29/12](#), [Lei n.º 45-A/2024, de 31/12](#), [Lei n.º 73-A/2025, de 30/12](#)

Nota: Não dispensa a consulta do [diploma original](#) publicado no Diário da República Eletrónico.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SETOR BANCÁRIO

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro

Orçamento do Estado para 2011

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea g) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

[...]

CAPÍTULO XVI

DISPOSIÇÕES DIVERSAS COM RELEVÂNCIA TRIBUTÁRIA

[...]

SECÇÃO IV

Contribuição extraordinária

Artigo 141.º

Contribuição sobre o sector bancário

É aprovado o regime que cria a contribuição sobre o sector bancário, nos seguintes termos:

«Artigo 1.º

Objecto

O presente regime tem por objecto a introdução de uma contribuição sobre o sector bancário e determina as condições da sua aplicação.

Artigo 2.º

Incidência subjectiva

1 - São sujeitos passivos da contribuição sobre o sector bancário:

- a) As instituições de crédito com sede principal e efectiva da administração situada em território português;
- b) As filiais em Portugal de instituições de crédito que não tenham a sua sede principal e efectiva da administração em território português;
- c) As sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva fora do território português. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se instituições de crédito, filiais e sucursais as definidas, respetivamente, nas alíneas w), u) e II) do artigo 2.º-A do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)

Artigo 3.º **Incidência objectiva**

A contribuição sobre o sector bancário incide sobre:

- a) O passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos deduzido, quando aplicável, dos elementos do passivo que integram os fundos próprios, dos depósitos abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de Depósitos, pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo ou por um sistema de garantia de depósitos oficialmente reconhecido nos termos do artigo 4.º da Diretiva 2014/49/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, ou considerado equivalente nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 156.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, dentro dos limites previstos nas legislações aplicáveis, e dos depósitos na Caixa Central constituídos por caixas de crédito agrícola mútuo pertencentes ao sistema integrado do crédito agrícola mútuo, ao abrigo do artigo 72.º do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de janeiro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 142/2009, de 16 de junho; (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março)
- b) O valor nominal dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço apurado pelos sujeitos passivos.

Artigo 4.º **Taxa**

- 1 - A taxa aplicável à base de incidência definida pela alínea a) do artigo anterior varia entre 0,01 % e 0,110 % em função do valor apurado. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).
- 2 - A taxa aplicável à base de incidência definida pela alínea b) do artigo anterior varia entre 0,000 10 % e 0,000 30 % em função do valor apurado. (Redação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro)

Artigo 5.º **Liquidação**

A liquidação é efectuada pelo próprio sujeito passivo, através de declaração de modelo oficial aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, que deve ser enviada anualmente por transmissão electrónica de dados, até ao último dia do mês de junho.

Artigo 6.º **Pagamento da contribuição**

- 1 - A contribuição devida é paga até ao último dia do prazo estabelecido para o envio da declaração referida no artigo anterior nos bancos, correios e tesourarias de finanças.
- 2 - O pagamento é efectuado nos termos previstos no n.º 1 do artigo 40.º da lei geral tributária.

Artigo 7.º

Direito subsidiário

À liquidação, cobrança e pagamento da contribuição aplica-se subsidiariamente o disposto na lei geral tributária e no Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Artigo 8.º

Regulamentação

A base de incidência definida pelo artigo 3.º, as taxas aplicáveis nos termos do artigo 4.º, bem como as regras de liquidação, de cobrança e de pagamento da contribuição são objecto de regulamentação por portaria do Ministro das Finanças, ouvido o Banco de Portugal.»

Artigo 187.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2011.

Aprovada em 26 de novembro de 2010.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 30 de dezembro de 2010.

Publique-se.

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Referendada em 30 de dezembro de 2010.

Pelo Primeiro-Ministro, Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira, Ministro da Presidência

Notas:

Artigo 89.º da Lei n.º 73-A/2025, de 30 de dezembro

"Em 2026, mantém-se em vigor a contribuição sobre o setor bancário, cujo regime foi aprovado pelo artigo 141.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro"